Cas pratique : convocation ou invitation ? Le Code du numérique, la comparution et le contradictoire

Une autorité de protection des données examine une plainte contre un notaire. Elle adresse au plaignant des lettres intitulées « Invitation à la session plénière », qui l'« invitent à comparaître » tout en lui rappelant qu'il lui est « loisible » d'assister ou de se faire représenter ; le dossier est renvoyé « pour comparution ou audition » du plaignant. D'autres autorités, dans le même dossier, adressent des actes intitulés « convocation ». Ce cas pratique, fondé sur des pièces publiées et sur le texte du Code du numérique, propose quinze questions : **les notions** (convocation, invitation, citation, comparution), **la mission de protection et l'obligation d'informer sans délai le Procureur de la République** (article 483 du Code du numérique : ce que dit le texte, quelles infractions, à qui la loi confie cette responsabilité, et le contraste entre la mission de protéger et un courriel qui annonce « agir » contre le plaignant), **les textes sur la convocation et l'assistance aux séances** (ce que le Code permet, et à l'égard de qui), puis **les pièces** (ce que disent les actes, ce qu'ils produisent, comment les rédiger).

Les notions à maîtriser avant de commencer

Notion	Ce qu'il faut savoir
Convocation	Acte par lequel une autorité requiert une personne de se présenter, en un lieu, à une date et à une heure. Elle suppose un texte qui donne ce pouvoir à l'autorité et, en principe, des conséquences attachées à l'absence (nouvelle convocation, astreinte, sanction).
Invitation	Acte par lequel une autorité offre à une personne de participer à une réunion ou à une audience. L'invitée peut s'y rendre ou non, ou se faire représenter, sans que l'absence soit en elle-même sanctionnée.
Citation, assignation, sommation	Actes de procédure qui portent une obligation de répondre ou de comparaître, délivrés selon les formes que la loi prévoit (par un huissier, un magistrat ou un greffier) et destinés à des parties ou des témoins.
Comparution et audition	Comparaître, c'est se présenter devant une juridiction ou une autorité. Une audition est le recueil de la parole de la personne : elle peut être obligatoire (témoin) ou facultative (partie qui souhaite s'expliquer).
Renvoi et délibéré	Un renvoi reporte l'examen d'une affaire à une séance ultérieure. Un délibéré est le temps pendant lequel l'autorité élabore sa décision, après la clôture des débats ; sa date est celle du prononcé ou de l'examen final.
Contradictoire	Principe selon lequel chaque partie connaît les arguments et les pièces de l'autre et peut y répondre avant la décision. Le Code du numérique l'invoque pour les sanctions (article 454).
Information du parquet (article 483, points 8 et 9)	Mission de l'Autorité d'informer « sans délai » l'autorité judiciaire et le procureur de la République des violations du Livre V constitutives d'infractions pénales, conformément au code de procédure pénale. Elle est distincte du pouvoir de sanction administrative (articles 452 à 456), qui suit un rapport et le contradictoire.
Plaignant et responsable du traitement	Le plaignant est l'auteur d'une réclamation (article 448). Le responsable du traitement est la personne mise en cause ; c'est à lui que l'article 457 reconnaît le droit d'assister aux séances et de se faire représenter.

1. Les faits

Date	Fait	Pièce
2-3 oct. 2023	Plainte à l'Autorité de Protection des Données Personnelles contre un notaire, qui cite l'article 448 du Code du numérique (information du plaignant sur le suivi) ; reçue le 3 octobre 2023. Elle demande l'information « sans délai » du Procureur de la République (article 483, point 9) et invoque l'article 460, points 2, 11 et 12.	Plainte
14 déc. 2023	Accusé de réception ; le même jour, interpellation et mise en demeure du notaire (huit jours, articles 452, alinéa 2, 487 et 488).	Accusé de réception ; procès-verbaux
21-24 mai 2024	Le rapporteur adresse au plaignant une lettre ; le plaignant « accuse réception de l'invitation pour le mardi 28 mai 2024 à 18 heures » et demande comment assister à distance, s'il doit produire un mémoire, et si les échanges sont contradictoires.	Courriels, p. 1
19 juin 2024	Séance contentieuse : le notaire, assisté de son avocat, est entendu ; le plaignant est « absent à l'audience ». Le dossier est « mis en délibéré pour le 24 juillet 2024 […] pour comparution ou audition » du plaignant.	Procès-verbal, pp. 1 et 3
23-24 juil. 2024	Le rapporteur invite le plaignant à « formuler expressément » sa demande de rapport d'instruction « en session plénière du 24 juillet 2024 à laquelle vous avez été invité » ; lien de la séance envoyé le 24 juillet ; réponse du plaignant : « Je n'ai pas accès ».	Courriels, pp. 2 à 5
28 août 2024	Le procès-verbal consigne que la plénière « ne peut faire suite » à la demande de mise à disposition du rapport d'instruction adressé au notaire.	Procès-verbal, p. 2
10 oct. 2024	Lettre « Invitation à la session Plénière siégeant en contentieux » : le plaignant « a été invité à comparaître à 16 heures » le 25 septembre ; le délibéré est « rabattu » pour envoyer les procès-verbaux « afin de garantir le principe du contradictoire » ; renvoi au 23 octobre ; « il vous est loisible d'assister en personne à cette session […] ou vous faire représenter » (article 457).	Lettre
21 oct. 2024	Observations du plaignant : il demande de nouveau que le Procureur soit informé « sans délai », en application de l'article 483, point 9.	Observations, p. 2
5 déc. 2024	Lettre de même intitulé pour la séance du 19 décembre 2024, après celle du 27 novembre, « à laquelle vous avez été invité à comparaître à 16 heures ».	Lettre n° 2024-3691
13 déc. 2024 et suivants	Le plaignant informe l'Autorité du communiqué qu'il entend publier, qui rappelle l'obligation de l'article 483, point 9 ; l'Autorité répond, le 16 décembre, que le dossier est « mis en délibéré pour le 19 décembre prochain », qu'« il vous est loisible de publier votre communiqué », que « l'APDP se réserve le droit d'agir convenablement et vous répondrez de vos actes en temps opportun » ; dans sa réponse, le plaignant écrit que l'Autorité a « choisi de ne pas saisir le Procureur de la République ».	Échange de courriels
12 mars 2025	Convocations n° 141 et 142 de la Brigade criminelle de Cotonou, « pour les nécessités d'une enquête judiciaire » : le chef de la brigade « invite » les personnes visées « à se présenter à la Brigade criminelle ».	Mémoire et annexes
25 mars 2025	« Relance convocation » : une personne convoquée le 19 mars 2025 « ne s'est pas présentée » ; « une nouvelle convocation » est acheminée.	Relance
5 août 2025	Lettre de la Cour constitutionnelle intitulée « Notification de date d'audience - Convocation » : le requérant « est invité à assister à cette audience ou à se faire représenter ».	Lettre

2. Première partie : les notions

QUESTION 1 · CONVOCATION, INVITATION : QU'EST-CE QUI LES DISTINGUE ?

Proposer une définition de la convocation et de l'invitation. Quels critères permettent de les distinguer : l'intitulé, le verbe employé, l'autorité qui écrit, le texte qui fonde l'acte, les conséquences de l'absence ?

Textes et pièces : Lettre de l'APDP ; convocation de la Brigade criminelle ; lettre de la Cour constitutionnelle.

▼ **Piste de réponse**

Piste. Dresser un tableau à cinq colonnes (intitulé, verbe, auteur, fondement, conséquence de l'absence) et le remplir pour chacun des trois actes des faits : lettre de l'Autorité de Protection des Données Personnelles, convocation de la Brigade criminelle, lettre de la Cour constitutionnelle. Se demander lequel de ces critères est décisif.

QUESTION 2 · LE VERBE FAIT-IL L'ACTE ?

La convocation de la Brigade criminelle « invite » à se présenter ; la lettre de la Cour constitutionnelle, intitulée « Convocation », « invite » à assister à l'audience « ou à se faire représenter » ; la lettre de l'Autorité, intitulée « Invitation », « invite à comparaître ». Que peut-on en conclure sur la valeur du mot « inviter » ?

Textes et pièces : Mêmes trois actes ; Code du numérique, art. 167 (à comparer).

▼ **Piste de réponse**

Piste. Distinguer le vocabulaire de politesse administrative et la nature juridique de l'acte. Relever que, dans la lettre de la Cour constitutionnelle, la faculté de « se faire représenter » est ouverte au requérant, c'est-à-dire à la partie qui a saisi la Cour. Se demander à qui la faculté est ouverte dans les lettres de l'Autorité, et ce qu'une convocation de la Brigade criminelle permet de plus (relance, nouvelle convocation).

QUESTION 3 · « INVITÉ À COMPARAÎTRE » : UNE CONTRADICTION DANS LES TERMES ?

Les lettres des 10 octobre et 5 décembre 2024 écrivent que le plaignant « a été invité à comparaître à 16 heures ». Que signifie comparaître ? Peut-on être invité à comparaître ? Quelle lecture retenir quand un même acte emploie un mot de faculté et un mot d'obligation ?

Textes et pièces : Lettres de l'APDP des 10 octobre et 5 décembre 2024.

▼ **Piste de réponse**

Piste. Lire la lettre entière : l'objet, l'intitulé, la phrase « il vous est loisible d'assister en personne à cette session […] ou vous faire représenter ». Chercher quelle lecture donne un sens à toutes les

phrases à la fois. Se demander quelle lecture protège le mieux la personne destinataire, et ce que l'autorité aurait dû écrire pour l'exclure.

3. Deuxième partie : la mission de protection et l'obligation d'informer, sans délai, le Procureur de la République

QUESTION 4 · L'OBLIGATION D'INFORMER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE « SANS DÉLAI »

Article 483 du Code du numérique : l'Autorité est « en charge […] 8- d'informer sans délai l'autorité judiciaire pour certains types d'infractions dont elle a connaissance ; 9- d'informer, sans délai, le procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, des violations des dispositions du présent Livre, constitutives d'infractions pénales ». S'agit-il d'une faculté ou d'une obligation ? À partir de quand « sans délai » court-il ? Cette obligation attend-elle l'issue de la procédure de sanction, la comparution du plaignant ou la réponse du notaire ? Qui l'a demandée, et quand ?

Textes et pièces : Code du numérique, art. 483 (points 8 et 9) ; Code de procédure pénale.

▼ Piste de réponse

Piste. Lire le texte mot à mot : « est en charge » (une mission), « sans délai » (deux fois, aux points 8 et 9), « dont elle a connaissance » (le point de départ est la connaissance, non la décision), « constitutives d'infractions pénales » (la condition), « conformément aux dispositions du code de procédure pénale » (un renvoi, à rechercher sur le texte en vigueur). Distinguer deux pouvoirs que le Code sépare : la sanction administrative (articles 452 à 456, prononcée après un rapport et dans le respect du contradictoire, articles 454 et 457) et l'information du parquet (article 483), qui ne figure pas parmi les sanctions. Relever que l'information du Procureur est demandée dès la plainte (2 octobre 2023, point 9 de l'article 483), puis dans les observations du 21 octobre 2024, puis rappelée dans le communiqué du 12 décembre 2024 et dans la réponse du plaignant à l'Autorité. Rapprocher les durées : 260 jours jusqu'à la séance du 19 juin 2024, 443 jours jusqu'au 19 décembre 2024, 1 108 jours au 15 octobre 2026. Chercher, dans les procès-verbaux et les lettres publiés, une mention de cette information : aucune pièce publiée n'en fait état. Se demander ce qui devrait figurer au dossier si elle avait eu lieu (lettre au parquet, information du plaignant « des suites données », article 483, point 6).

QUESTION 5 · DES MANQUEMENTS « CONSTITUTIFS D'INFRACTIONS PÉNALES » : QUELS FAITS, QUELLES QUALIFICATIONS ?

L'article 460 liste les infractions du Livre V, notamment : « 2- toute personne […] qui, sans droit même par négligence, procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables » ; « 6- le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite » ; « 11- le fait de ne pas respecter les dispositions du présent Livre relatives à l'information des personnes » ; « 12- […] relatives aux droits d'accès ». La plainte invoque les points 2, 11 et 12. Le procès-verbal du 19 juin 2024 consigne que l'avocat du notaire « s'est excusé au nom de son client quant à l'ignorance de l'obligation légale de mise en conformité ». Que doit apprécier l'Autorité avant d'informer le parquet ? Que revient au Procureur et à la juridiction ?

Textes et pièces : Code du numérique, art. 460 et 483 ; plainte du 2 octobre 2023.

▼ Piste de réponse

Piste. Distinguer la constatation (ce que les pièces et les débats établissent), la qualification (le texte de l'article 460) et l'opportunité des poursuites (le parquet). Relever que le point 2 vise le traitement sans formalités préalables « même par négligence », et que les points 11 et 12 visent l'information et l'accès (lettre du notaire du 7 septembre 2023, refus de communiquer). Se demander si l'Autorité doit être certaine de l'infraction pour informer le Procureur, ou si le texte (« violations […] constitutives d'infractions pénales », « dont elle a connaissance ») appelle un autre seuil. Ne pas conclure à une infraction : la qualification relève des juridictions.

QUESTION 6 · À QUI LA LOI CONFIE-T-ELLE LA RESPONSABILITÉ D'INFORMER LE PROCUREUR ?

Le plaignant demande depuis plus de trois ans que le Procureur soit informé. Qui, selon l'article 483, est chargé de cette information ? Cette responsabilité est-elle partagée, ou transférable à l'auteur de la réclamation ? Que prévoit le Code lorsque l'Autorité ne s'en acquitte pas, ne traite pas la réclamation ou n'informe pas son auteur ?

Textes et pièces : Code du numérique, art. 448, 449 et 483.

▼ Piste de réponse

Piste. Relever que l'article 483 désigne un seul sujet : l'Autorité, « en charge » de cette mission, après l'alinéa qui ouvre l'article (l'Autorité « s'assure que les technologies de l'information et de la communication ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée » et « veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément » au Livre V). La loi lui confie une responsabilité spécifique ; aucun texte cité ici ne prévoit qu'elle passe à l'auteur de la réclamation, dont le rôle est de saisir l'Autorité (article 448) et d'être informé (articles 448 et 483, points 6 et 7). Examiner ce que le Code prévoit face à l'inaction : l'obligation d'informer l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue (article 448) ; le recours devant la juridiction administrative lorsque l'Autorité ne traite pas la réclamation ou n'informe pas la personne concernée dans les quatre-vingt-dix jours (article 449) ; l'obligation d'informer les auteurs « des suites données » et du résultat des enquêtes « dans un délai raisonnable » (article 483, points 6 et 7). Se demander ce qu'il adviendrait de la mission de protection si l'inaction de l'institution pouvait être compensée par la diligence de la personne qu'elle doit protéger.

QUESTION 7 · PROTÉGER OU MENACER ? LE COURRIEL DU 16 DÉCEMBRE 2024

Le 13 décembre 2024, le plaignant informe l'Autorité, « par courtoisie », du communiqué de presse qu'il entend publier. Le 16 décembre, l'Autorité répond : « Il vous est loisible de publier votre communiqué, l'APDP se réserve le droit d'agir convenablement et vous répondrez de vos actes en temps opportun. » Le plaignant réplique : « C'est vous dire que je ne crains pas vos menaces, ni intimidations. » Comment qualifier ce courriel au regard de la mission de l'institution ? Quel texte permettrait à l'Autorité d'« agir » contre l'auteur d'une réclamation qui rend publique sa plainte ?

Textes et pièces : Code du numérique, art. 448 et 483 (alinéa 1 et point 3) ; échange de courriels des 13 et 16 décembre 2024.

▼ Piste de réponse

Piste. Confronter trois textes et un courriel. L'article 483, alinéa 1 : l'Autorité « s'assure que les technologies de l'information et de la communication ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée ». L'article 483, point 3 : elle est chargée « d'informer les personnes concernées et les responsables de traitements de leurs droits et obligations ». L'article 448 : « toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité », « sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel ». Le courriel : relever ce qu'il dit (« se réserve le droit d'agir », « vous répondrez de vos actes ») et ce qu'il ne dit pas (l'état d'avancement de la plainte, l'information du Procureur, le texte invoqué). Rechercher, dans le Livre V, la disposition qui prévoit une action de l'Autorité contre un plaignant : l'article 460, point 1, vise le fait d'entraver l'action de l'Autorité (s'opposer à ses missions, refuser de lui communiquer des renseignements) ; se demander s'il peut s'appliquer à un communiqué de presse. Mesurer le contraste : une institution investie d'une mission de protection, saisie d'une plainte restée sans décision depuis quatre cent quarante jours, annonce qu'elle se réserve le droit d'agir contre la personne qu'elle doit protéger. Mesurer ensuite la promptitude : les en-têtes des courriels donnent le courriel du plaignant le vendredi 13 décembre 2024 à 10 h 18 et la réponse de l'Autorité le lundi 16 décembre 2024 à 7 h 58, soit **2 jours 21 h 40, un week-end compris, à la première heure du premier jour ouvré**. Placer ce délai face aux autres délais du dossier (tableau ci-dessous). Distinguer une mise en garde fondée sur un texte et une menace sans fondement cité ; se demander quel effet un tel courriel produit sur l'auteur d'une réclamation, et sur les personnes qui hésiteraient à saisir l'Autorité.

Ce que l'institution fait	Délai	Pièces
Brandir la menace (« vous répondrez de vos actes ») après un courriel de courtoisie	**2 jours 21 h 40**, dont un week-end (13 décembre 2024, 10 h 18 → 16 décembre 2024, 7 h 58)	Échange de courriels
Mettre en demeure le notaire de produire les consentements (huit jours)	72 jours après la plainte (3 octobre → 14 décembre 2023)	Accusé de réception ; procès-verbaux
Rendre une décision contre le notaire mis en cause	**aucune** : 440 jours au 16 décembre 2024, plus de 12 mois au moment de la menace ; 1 108 jours au 15 octobre 2026	Procès-verbaux ; lettre du 5 décembre 2024
Informer le Procureur « sans délai » (article 483, point 9)	**aucune mention** dans les pièces publiées : 440 jours au 16 décembre 2024	Plainte ; observations ; échange de courriels
Informer le plaignant de l'état d'avancement (article 448)	« incessamment » le 14 décembre 2023 ; aucune décision ni notification depuis	Accusé de réception

4. Troisième partie : les textes sur la convocation et l'assistance aux séances

QUESTION 8 · CE QUE LE CODE DU NUMÉRIQUE PERMET DE « CONVOQUER »

L'article 167 du Code du numérique, relatif à l'Autorité de régulation (instruction des pratiques anticoncurrentielles), dispose qu'elle « peut demander la communication de toutes pièces ou documents et convoquer toute personne ou toute entreprise » ; en cas de « refus de se rendre à une convocation », elle peut prononcer une astreinte (article 172) ou une sanction pécuniaire. Que montre ce texte sur le sens que le législateur donne au mot ? Le Livre V (données à caractère personnel) contient-il une disposition comparable ?

Textes et pièces : Code du numérique, art. 167, 448 à 459 et 483 à 489.

▼ Piste de réponse

Piste. Relever que le pouvoir de convoquer est écrit en toutes lettres et assorti d'une conséquence au refus. Parcourir ensuite les articles 448 à 459 et 483 à 489 : relever ce que l'Autorité peut enjoindre (article 487 : « enjoindre aux responsables de fichiers de lui communiquer toutes informations utiles »), ce qu'elle peut exiger (article 488 : obligation de coopération), ce qu'elle peut faire contrôler (articles 486 et 489). Chercher si un texte prévoit la convocation du plaignant ; à défaut, se demander à quel texte, notamment au règlement intérieur (article 471), s'adresser.

QUESTION 9 · QUI PEUT ASSISTER AUX SÉANCES, ET À QUEL TITRE ?

Article 457 : les sanctions « sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'Autorité. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut faire des observations écrites ou orales dans un délai de quinze (15) jours dès la réception de la notification de l'Autorité et qui peut assister ou se faire représenter aux séances à l'issue desquelles l'Autorité statue. » À qui le texte reconnaît-il cette faculté ? Les lettres d'invitation adressées au plaignant citent cet article : que peut-on en déduire ?

Textes et pièces : Code du numérique, art. 448, 449 et 457.

▼ Piste de réponse

Piste. Lire le texte mot à mot : le sujet de « peut assister ou se faire représenter » est le responsable du traitement. Chercher ce que le Code dit du plaignant : l'article 448 (droit d'introduire une réclamation et d'être informé de son avancement et de son issue) et l'article 449 (recours devant la juridiction administrative si l'Autorité ne traite pas la réclamation ou n'informe pas la personne concernée dans les quatre-vingt-dix jours). Distinguer ce que le texte accorde, ce qu'il n'interdit pas, et ce qu'il n'impose pas.

QUESTION 10 · LE CONTRADICTOIRE : UN DROIT D'ÊTRE ENTENDU, OU UNE OBLIGATION DE COMPARAÎTRE ?

L'article 454 prévoit que l'Autorité prononce ses sanctions « dans le respect du principe du contradictoire » ; l'article 471 charge le règlement intérieur de fixer les règles « relatives à l'instruction, à la présentation des dossiers, au traitement des plaintes et aux procédures contradictoires ». Le 10 octobre 2024, l'Autorité rabat un délibéré pour envoyer les procès-verbaux au plaignant « afin de garantir le principe du contradictoire ». Le droit d'être entendu est-il la même chose que l'obligation de se présenter ? Qui, du plaignant ou du notaire, a accès au rapport d'instruction ?

Textes et pièces : Code du numérique, art. 454, 457 et 471 ; correspondances du 24 mai au 24 juillet 2024 ; procès-verbal du 28 août 2024.

▼ Piste de réponse

La bataille du contradictoire. Les correspondances jalonnent l'effort du plaignant : question du 24 mai 2024 (« les échanges sont-ils contradictoires ? »), réponse du 23 juillet (formuler sa demande « en session plénière »), lien du 24 juillet (« Je n'ai pas accès »), refus consigné le 28 août (la plénière « ne peut faire suite »), puis délibéré rabattu le 25 septembre « afin de garantir le principe du contradictoire ». Il s'écoule 124 jours entre la première question et ce rabat, et le plaignant accuse réception des procès-verbaux du 19 juin 98 jours après la séance. Que révèle le fait que l'Autorité rabatte son délibéré « afin de garantir » un principe que les textes (articles 454 et 457) imposent déjà ? Qu'aurait dû contenir la réponse du 24 mai ?

Piste. Distinguer : droit de présenter des observations, droit d'accéder aux pièces, obligation de se présenter en personne. Relever que l'article 457 vise la notification du rapport au responsable du traitement, et que le procès-verbal du 28 août 2024 consigne la réponse faite à la demande du plaignant. Se demander ce que le plaignant pouvait faire sans comparaître (observations écrites du 21 octobre 2024, par exemple).

5. Quatrième partie : les pièces

QUESTION 11 · « POUR COMPARUTION OU AUDITION » : QUEL EFFET ATTACHER À L'ABSENCE ?

Le 19 juin 2024, le plaignant est « absent à l'audience » et le dossier est mis « en délibéré pour le 24 juillet 2024 à 16 heures 30 minutes pour comparution ou audition » du plaignant. Si la présence est facultative, quel effet peut avoir l'absence ? Si elle est obligatoire, sur quel texte, et avec quelle conséquence ? Que devient le délai de traitement de la plainte pendant ces renvois ?

Textes et pièces : Procès-verbal du 19 juin 2024 ; Code du numérique, art. 452.

▼ Piste de réponse

Piste. Distinguer un renvoi (report de l'examen) et un délibéré (temps de la décision). Relever que le Code du numérique prévoit, pour le responsable du traitement, une mise en demeure de huit jours au plus (article 452) ; comparer ce délai aux 260 jours écoulés du 3 octobre 2023 au 19 juin 2024, puis aux 443 jours jusqu'au 19 décembre 2024. Se demander ce que l'article 448 (« état d'avancement » de la réclamation) et l'article 449 (quatre-vingt-dix jours) attachent au temps.

QUESTION 12 · CE QUE DOIT CONTENIR UNE CONVOCATION OU UNE INVITATION UTILE

Comparer les trois actes : mention du texte qui fonde l'acte, de l'objet de la séance, de la date, de l'heure, du lieu ou du lien de connexion, de la qualité de la personne, de la faculté de se faire représenter, des conséquences de l'absence. Que contient chaque acte, que manque-t-il ?

Textes et pièces : Lettre du rapporteur du 21 mai 2024 ; courriels des 23 et 24 juillet 2024.

▼ Piste de réponse

Piste. Relever, pour la lettre du rapporteur du 21 mai 2024 et le courriel du 23 juillet 2024, la date et l'heure, la modalité de connexion (« le lien […] vous sera envoyé 30 minutes avant l'appel du dossier »), et l'objet. Relever, dans l'échange du 24 juillet 2024, ce qu'a provoqué l'envoi du lien le jour même (« Je n'ai pas accès »). Se demander comment une autorité garantit qu'une personne à distance peut effectivement participer.

QUESTION 13 · QUI SIGNE QUOI ?

La lettre d'invitation est signée du rapporteur ; le procès-verbal est signé du président de séance et du secrétaire de séance ; le délibéré est mis par le président de séance « après consultation des

Conseillers ». Quels actes relèvent de chaque fonction ? La fonction de rapporteur permet-elle de convoquer ?

Textes et pièces : Code du numérique, art. 470 et 471 ; procès-verbaux de séance.

▼ Piste de réponse

Piste. Relire les articles 470 (le Président préside les réunions de l'Autorité en ses différentes formations) et 471 (règlement intérieur), puis les mentions du procès-verbal (composition, bureau de l'Autorité, secrétaires qui « ne prennent pas part aux délibérations »). Distinguer instruction, décision et notification.

QUESTION 14 · RÉDIGER : LA MÊME SÉANCE, DEUX RÉDACTIONS

Rédiger deux lettres pour la séance du 19 décembre 2024 : une invitation facultative et une convocation obligatoire. Pour chacune : le texte invoqué, la formulation, la faculté de se faire représenter, les conséquences de l'absence.

Textes et pièces : Exercice de rédaction ; modèles dans la piste.

▼ Piste de réponse

Piste. Invitation : « Vous êtes invité à assister à cette séance, ou à vous y faire représenter ; votre absence n'empêchera pas l'examen de l'affaire. » Convocation : citer le texte qui permet de convoquer, l'objet, la date, l'heure, le lieu, la qualité (partie, témoin), et la conséquence de l'absence prévue par ce texte. Vérifier que l'intitulé, le verbe et la conséquence disent la même chose.

QUESTION 15 · L'IGNORANCE DE LA LOI : UNE EXCUSE POUR QUI ?

À l'audience du 19 juin 2024, l'avocat du notaire « s'est excusé au nom de son client quant à l'ignorance de l'obligation légale de mise en conformité » (procès-verbal, p. 3). Que vaut l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » ? L'ignorance de la loi peut-elle être prise en compte pour un professionnel du droit ? Comment la concilier avec les poursuites engagées, sur le fondement du même Code du numérique, contre des journalistes, des blogueurs et des opposants ?

Textes et pièces : Procès-verbal du 19 juin 2024 (passage surligné, p. 3) ; Code pénal de 2018, art. 16 ; Code du numérique, art. 460, point 2 ; Amnesty International, communiqué du 20 janvier 2020 et Rapport annuel 2026 (Bénin).

▼ Piste de réponse

Les faits. Le procès-verbal consigne que l'avocat du notaire a « invité la Plénière à débouter » Gilles FELIHO et « s'est excusé au nom de son client quant à l'ignorance de l'obligation légale de mise en conformité ». Aucune décision n'est notifiée à Gilles FELIHO à la date du 15 octobre 2026. Dans le même temps, Amnesty International écrit, le 20 janvier 2020, qu'« au moins 17 journalistes, blogueurs et opposants ont été poursuivis en moins de deux ans » en vertu de la loi n° 2017-20 portant Code du numérique, et cite l'article 550-2 (harcèlement par le biais d'une communication électronique) ; son Rapport annuel 2026 sur le Bénin (ajouté le 21 avril 2026) écrit que « les autorités ont continué d'utiliser certaines dispositions de la Loi portant code du numérique qui érigeaient en infraction le fait de diffuser une « fausse information » et le « harcèlement par le biais d'une communication électronique » pour entraver le droit à la liberté d'expression ». Ce sont les constats d'une organisation, à confronter aux décisions elles-mêmes, que le dossier ne contient pas.

Le texte. L'article 16 du Code pénal de 2018 dispose que « l'ignorance de la loi pénale […] sont sans conséquence sur l'existence de la responsabilité », mais qu'ils « peuvent cependant être pris en compte dans l'appréciation par la juridiction de la mesure de la peine ». L'article 460, point 2, du Code du numérique vise la personne qui traite des données « sans droit même par négligence » et sans respecter les formalités préalables. L'ignorance ne supprime donc pas la responsabilité : elle ne peut jouer, le cas échéant, que sur la peine, appréciée par la juridiction.
Piste. Poser trois questions. (1) Le même texte, l'article 16, s'applique-t-il à tous ? Qui apprécie la mesure de la peine : l'avocat qui s'excuse, ou la juridiction ? (2) Un professionnel du droit, notaire de surcroît, est-il dans la situation d'un citoyen qui découvre une loi nouvelle ? Le procès-verbal note aussi que « les faits en question sont antérieurs à la promulgation du code du numérique » et invoque l'article 382 : ces moyens sont à examiner séparément de l'ignorance. (3) Quelle conséquence tirer, pour l'égalité devant la loi (Constitution, art. 26 ; Charte africaine, art. 3, à vérifier sur les textes), d'une ignorance admise pour les uns et écartée pour les autres ? Ne retenir que ce que les décisions permettent de dire : en l'absence de décision rendue dans le dossier du notaire, la comparaison reste à établir sur pièces.
Position de l'éditeur (son appréciation, non une constatation des pièces). « L'ignorance de la loi ne saurait devenir une circonstance atténuante réservée aux notables, alors qu'elle est systématiquement refusée aux jeunes citoyens poursuivis sur le fondement du Code du numérique. La loi doit être la même pour tous : soit nul n'est censé l'ignorer, soit cette fiction doit être appréciée avec la même humanité pour chacun. »

6. Questions de synthèse

- **Un acte intitulé « invitation » peut-il produire des effets d'une convocation ?** Qu'est-ce qui doit rester cohérent : l'intitulé, le fondement, les effets ?
- **Quel intérêt la personne destinataire a-t-elle à connaître la nature de l'acte ?** Doit-elle se présenter, faire valoir ses observations par écrit, se faire représenter ?
- **Qui doit connaître le rapport d'instruction ?** Le plaignant, le responsable du traitement, les deux ?
- **Que prévoit le texte quand l'autorité ne se prononce pas ?** Rapprocher les articles 448 et 449, et les faits : dossier mis en délibéré le 19 décembre 2024, aucune décision notifiée au 15 octobre 2026.
- **Que dit l'écart de célérité ?** Moins de trois jours pour brandir la menace contre l'auteur de la réclamation, plus de douze mois (440 jours) sans décision contre le mis en cause : que révèle cette dissymétrie sur la manière dont l'institution exerce sa mission ?
- **Une institution chargée de protéger peut-elle annoncer qu'elle « se réserve le droit d'agir » contre l'auteur de la réclamation ?** Sur quel texte ? Que reste-t-il de la mission de protection (article 483, alinéa 1) quand l'institution menace au lieu de protéger ?
- **L'obligation d'informer le Procureur dépend-elle de l'issue de la procédure de sanction ?** Qu'est-ce qui, dans le texte de l'article 483, point 9, répond à cette question : « sans délai », « dont elle a connaissance » ?
- **Quel est le rôle de chacun ?** L'Autorité (informer sans délai le Procureur : sa responsabilité spécifique), le Procureur (apprécier les poursuites), la juridiction (juger). Pourquoi la loi a-t-elle confié cette mission à l'institution chargée de protéger ?
- **Quelle différence entre informer d'une séance et informer de l'état d'avancement d'une réclamation ?** Une invitation à une séance suffit-elle à satisfaire l'article 448 ?

7. Grille de correction (20 points)

Compétence	Points	Critère
Distinction des notions	4	Convocation, invitation, citation, comparution, audition, renvoi et délibéré ; critères de distinction (intitulé, fondement, conséquence).

Compétence	Points	Critère
Lecture des textes	5	Exactitude des citations des articles 167, 448, 449, 452, 454, 457, 470, 471, 487 et 488 ; identification du sujet de chaque disposition (responsable du traitement, plaignant, Autorité).
Mission de protection et obligation d'informer le Procureur	5	Lecture de l'article 483, alinéa 1 et points 3, 6 à 9 ; contraste entre la mission et le courriel du 16 décembre 2024 (« agir », « vous répondrez de vos actes ») ; lecture de l'article 483, points 6 à 9 (mission, « sans délai », point de départ) ; distinction entre sanction administrative et information du parquet ; distinction constatation, qualification (article 460), opportunité des poursuites ; responsabilité spécifique de l'Autorité et dispositifs prévus face à son inaction (articles 448, 449 et 483, points 6 et 7).
Application aux pièces	4	Rapprochement précis de chaque lettre et du texte qui l'éclaire ; exactitude des dates et des durées.
Esprit critique et rédaction	2	Pas de qualification hâtive ; hypothèses alternatives ; rédaction cohérente des deux actes de la question 10.

8. Pour aller plus loin

- Sept séances, aucune décision : la plainte du 3 octobre 2023 devant l'Autorité de Protection des Données Personnelles : le film, la chronologie, les pièces
- L'enquête contre elle-même : la Brigade criminelle de Cotonou : les convocations de mars 2025
- Cas pratique : les confusions d'une enquête pénale et les règles déontologiques
- Cas pratique : le traitement d'une plainte déontologique par un ordre d'avocats
- Faits précis demandés, faits précis fournis : le ministre de la Justice

Textes de référence

- **Code du numérique du Bénin** (loi n° 2017-20 du 20 avril 2018, modifiée par la loi n° 2020-35 du 6 janvier 2021) : articles 167 et 172 (Autorité de régulation : communication de pièces et convocation, astreinte) ; articles 448 et 449 (réclamation, suivi, recours) ; article 460 (infractions pénales du Livre V) et article 461 (peines) ; articles 452 à 456 (avertissement, mise en demeure, sanctions, injonction) ; article 457 (rapport, observations, assistance aux séances) ; articles 470 et 471 (président, règlement intérieur) ; article 483, points 6 à 9 (informer les auteurs des suites données, informer sans délai l'autorité judiciaire et le procureur de la République) ; articles 486 à 489 (investigation, demande d'information, coopération, accès aux locaux) (texte).
- **Règlement intérieur de l'Autorité de Protection des Données Personnelles** : règles relatives à l'instruction, à la présentation des dossiers, au traitement des plaintes et aux procédures contradictoires (article 471 du Code du numérique) : à rechercher.
- **Code de procédure pénale béninois** : dispositions auxquelles l'article 483, point 9, renvoie (information du Procureur de la République) et dispositions sur la convocation et la comparution des témoins et des personnes soupçonnées devant les officiers de police judiciaire : à rechercher sur le texte en vigueur.

Les numéros d'articles et les délais doivent être vérifiés sur le texte en vigueur au jour des faits.

▼ Table de correspondance des rôles (à consulter après l'exercice)

Rôle dans le cas pratique	Personne désignée dans le dossier
Le plaignant	Gilles Sixte Féliho
Le responsable du traitement mis en cause	Me Félix Awé Balley, notaire
Le Président de l'Autorité	Luciano Hounkponou
Le président de séance	Claude Dieu Donné Montcho

Rôle dans le cas pratique	Personne désignée dans le dossier
Le rapporteur	Amouda Abou Seydou
L'avocat du responsable du traitement	Me Paul Avlessi

Source : https://wadagni2026-verite.com/batonnier-hounkpatin/cas-pratique-convocation-invitation-code-du-numerique/ · Éthique Juridique 2.0 Internationale · version du 14 octobre 2026.
© 2026 Gilles FÉLIHO — Éthique Juridique 2.0 Internationale · Mentions légales · Droit de réponse · Accueil